

1501678-85.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN PAUL JONES MARTINEZ ASSIS

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

JOHN PAUL JONES MARTINEZ ASSIS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1501678-85.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501678-85.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000323

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN PAUL JONES MARTINEZ ASSIS

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

JOHN PAUL JONES MARTINEZ ASSIS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta das 20h00min, na Praça Iguatemi Martins, defronte ao nº 100, bairro da Vila Nova, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 16 (dezesesseis) microtubos (eppendorfs) contendo cocaína e 63 (sessenta e três) pedras de crack, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie.

Auto de exibição e apreensão na fl. 11, auto de constatação preliminar na fl. 12 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 128-130.

Notificado em 09 de junho de 2021 (fl. 84), apresentou defesa preliminar (fls. 88-96). A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2021 (fls. 104-106), ao que se seguiu regular citação (fl. 124).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Memoriais escritos nas fls. 148-155 e 159-170.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128-130.

Durante patrulhamento de rotina, o policial militar Jonathan Santos da Conceição, que integrava a VTR I06312 juntamente com a Sd PM Renata e trafegava atrás da VTR I06338, desconfiou do ora acusado, que estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, de bicicleta, distanciara-se de um caminhão estacionado.

Realizada a busca pessoal, encontrou no bolso direito de sua bermuda 2 invólucros de plástico, de cor azul, contendo cocaína, e 4 pedras de crack, além da quantia de R\$148,00 (cento e quarenta e oito reais) no bolso direito de seu casaco. Ele também segurava um lanche. Nesse ínterim, a outra viatura se aproximou pelo outro lado do caminhão e realizou busca no local, encontrando no chão, próximo ao pneu do caminhão, uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) invólucros de plástico, de cor azul, contendo cocaína e 59 (cinquenta e nove) pedras de crack embaladas individualmente em plástico transparente, similares às encontradas na posse do réu. Indagado, ele negou a posse do entorpecente, afirmando que retornava do bar onde comprara um lanche. Por fim, o policial narrou ter abordado o acusado em outras oportunidades e ter ciência de que ele fora encontrado na posse de drogas pouco tempo antes da prisão nestes autos (fl. 3 e termo).

A também policial militar Mariana Natalício Germano, que integrava a VTR I06338 na companhia do Sd PM Hugo, seguia pela Rua Bittencourt quando visualizou o acusado na Praça Iguatemi Martins, agachado com uma sacola próximo ao pneu de um caminhão estacionado, afastando-se em seguida numa bicicleta roxa com cestinha, onde havia um sanduiche. Para não trafegar na contramão de direção, fez a manobra e, quando retornou, o acusado estava sendo revistado pelos policiais ocupantes da VTR I06312. Diante do encontro de drogas e dinheiro na posse do acusado pelo Sd Jonathan, realizou busca no local em que vira o acusado com a sacola, encontrando, no chão, junto ao pneu dianteiro do caminhão (lado do passageiro), uma sacola contendo 14 (quatorze) invólucros de cocaína e 59 (cinquenta e nove) pedras de crack. Afirmou que ao ser indagado o acusado negou a posse ou o comércio do entorpecente, asseverando, todavia, ser o local ponto de drogas de sua família. Prendeu o acusado anteriormente por fato análogo (fl. 5 e termo).

Nas oportunidades em que foi ouvido, John Paul Jones Martinez Assis negou os termos da acusação, alegando sofrer injusta perseguição policial em razão de seu envolvimento em ocorrências anteriores. Disse que trabalha na feira e que saía de uma lanchonete no momento da abordagem policial, tendo, inclusive, levado consigo para a delegacia o lanche que comprara. Declarou-se usuário de cocaína e negou que estivesse na posse de entorpecentes ou próximo a qualquer caminhão na ocasião de sua prisão (fl. 6 e termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais, por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. E não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros, a similitude entre os

encontrados no bolso do réu com os da sacola e o fato de que ele fora visto manuseando referida sacola fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando JOHN PAUL JONES MARTINEZ ASSIS às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa, facultado o recurso em liberdade.

Anotar-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Concedo os benefícios da gratuidade processual (fl. 88) e deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

P.I.C.

Santos, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA